

מסורת הש"ם

(א) בשעות (ל: ג) שם מלא: כתיבת פה, (א) ובערך ערך לפסח האריך כפי טוה"א וזו, (ד) נער' ביק סו.], (ה) לפי מהרש"א דה"א,

גליון הש"ם

גמרא רעבר ליה היטלפ. מלשון הכתוב וטמנתם במלט (ויקרא מ"ט): רש"י ד"ה אחוץ להורדי ברי' בנזן שבויון הוא סבר ל: עי' לקמן דף גז ע"א מוס' ד"ה וזה:

הגהות הב"ח

(א) גמ' דאמר ליה פרעתוך בתוך: (ב) שם ומדה רב נחמן בלפירא ובאבעבתא דכשורי אמר רב נחמן כי טי לא הויה חזקה ואפי"ג דמתבא ביה היטלני דאמר ליה אמינא לני מפיסת: (א) שם ואמר רב נחמן אחוץ להורדי לא חזקה לא אחוץ לכשורי לכשורי: (ד) נותן מיד: מוס'. ויעשה עליות ע"ג תקרה ויטערך לו כותל שהגזיה חצירו. ע"כ: ומודה רב הונא בקרנא ולופתא. בחציור שבקרבן זוית. לופתא חיצור הרי שהיה סוף ביתו של ראובן דבוק לכותל זה שצין שמי חצרות ולאחר זמן נמלך ראובן זה וחיבר בנין מועט בקרבן זוית של סוף ביתו ובליתא הבנין משוכה כנגד מקלט אורך הכותל המבדיל צין החצרות מודה רב הונא דלמאי דלא סמך לא חזקי צנין מה עשוי לימשך (ט): ומודה רב נחמן בלפירא ובאקצוטי כשורי. לענין גובה דקאמר רב נחמן דלמאי דלא סמך לא סמך מודה הוה שאם עשה ככותל שסמך מקום הנחת ראשי קורות עלייה על פני כולה סופו להגזיהו עוד כשיעור גובה עלייה וינחא ליה גזובה דכותל ראשון ונותן חלק בכל גזובה: אפיריא.

עך ארוך ועז שנותן על פני כל אורך הכותל להניח עליו ראשי קורות ומגין עליהם שלא יקצבו ממחמת תחלות הכותל ובלגזא משנה קרי מלטיסין. ומי שאין לו (ו) עץ עז עושה חוריס ככותל ונותן נסרים קטנים למעלה ולמטה וללדדין ומניח בתוכו ראשי קורות והיינו אקבעתא דכשורי: כי כוי לא הוי חזקה. שמעון שהגזיה כותל החולק בחצר למעלה מד' אמות ועשה צו חלוותו ללד ראובן להנחת

רבינו גרשום

והלה אומר לפני עדים הן. אין לך בירי מעולם חייב הואיל והודהו לו שפיקרא: פרעתוך בומנא באותו [היוס] שחבעו. אלמא דבמקום חזקה לא אמרי: מה לי שבה. לא לעולם בעלמא אמרי: מה לי לשקר והכא כי אמר ליה איך אין לך בירי משום מאי חייב לאו זמן ותוך זמן איכא הכא. אלא משה חייב אחרמל אמר לו הן בפני עדים ועכשיו אמר ליה אין לך בירי כמאן דבספר ליה בתר הודאתו דמי (א) הבא אמר לויתו ויש עדים שלא יכול לומר לא פרעתי דמי וחייב לפרוע ולעולם מיהא ליכא למישמע מיניה: פ"קא סמך לו כותל אחר. דפרפושית

לעיל: סמך לפילא סמך לכולה. שאם סמך זה כותל כנגד אותו כותל שגבויחו חבירו משלו ולא האריכו כשיעור אותו כותל כולו דאמר כנגד חציו (משום דאמר סמך לכולה) אפי"כ אמר רב הונא מגלגלין עליו את הכל ויתן חלקו המגיע בכל הכותל אפי"פ שלא סמך אלא כנגד חציו משום דאמרי היום אם למחור ימלך בעצמו ויאריכו כנגד כולו: מה דסמך סמך. שכנגד אותו שיעור שסמך יתן חלקו ותו לא דלא מחייבי ליה עכשיו משום היום ומחר: בקרנא ולופתא. קרנא שאם התחיל אותו כותל שסמך מרחוק שלא כנגד אותו כותל שהגביה חבירו אלא סופו של אותו כותל שסמך אותו כנגד זוית של אותו כותל שהגביה חבירו בהא מודה רב הונא שאין מגלגלין עליו ליתן אלא כנגד חלקו באותו קרן שהי' דעתו לסומכו היום ומחר כולו כנגד אותו כותל לא היה בונה משך בנינו לצד אחר ולפתא אנפנדי"ך בלע"ז כלומר שלא סמך האי כותל כנגד גובה של כותל חבירו אלא הגביהו כנגד מחצית כותלו של חבירו ולא משום בית אלא לקרות

או דילמא. כיון דמוחק לן דלין אדס פורע בתוך זמנו לא אמרינן

במקום דליכא חזקה דמערעיה לדבוריה מה לי לשקר וליהמוניהו:

אמר לו הין. וצפני עדים: אין לך צידי. מפרש ואזיל מאי היא:

לא היו דברים מעולם. הלכך חייב לשלם שהרי יש עדים שהודה

לו צפניהם וכיון דאמר לא לוימי

מודה הוא שלא פרע שכל מי שאינו לוח אינו פורע הלכך כאומר לא פרעתי דמי דאילו אמר פרעתי נאמן אפילו לוח צפני עדים דקי"ל בשצועות (דף מא): המלוה את חצירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים: סמך לפלגא.

שלא היה כותל חדש ארוך ככותל הראשון אלא כחציו או גזובהו לא הגיע לגובהו של הראשון: סמך לנוכל. חייב ליתן לו חלקו ככותל הראשון כאילו סמך כותל שני כנגד כל הראשון דכיון דהתחיל סופו לגמור ויתן תקרה ותנן אע"פ שלא נתן עליו את התקרה ופי"ג דמתבא ביה היטלני (ד) נותן מיד: מוס'. ויעשה עליות ע"ג תקרה ויטערך לו כותל שהגזיה חצירו. ע"כ: ומודה רב הונא בקרנא ולופתא. בחציור שבקרבן זוית. לופתא חיצור הרי שהיה סוף ביתו של ראובן דבוק לכותל זה שצין שמי חצרות ולאחר זמן נמלך ראובן זה וחיבר בנין מועט בקרבן זוית של סוף ביתו ובליתא הבנין משוכה כנגד מקלט אורך הכותל המבדיל צין החצרות מודה רב הונא דלמאי דלא סמך לא חזקי צנין מה עשוי לימשך (ט): ומודה רב נחמן בלפירא ובאקצוטי כשורי. לענין גובה דקאמר רב נחמן דלמאי דלא סמך לא סמך מודה הוה שאם עשה ככותל שסמך מקום הנחת ראשי קורות עלייה על פני כולה סופו להגזיהו עוד כשיעור גובה עלייה וינחא ליה גזובה דכותל ראשון ונותן חלק בכל גזובה: אפיריא.

עך ארוך ועז שנותן על פני כל אורך הכותל להניח עליו ראשי קורות ומגין עליהם שלא יקצבו ממחמת תחלות הכותל ובלגזא משנה קרי מלטיסין. ומי שאין לו (ו) עץ עז עושה חוריס ככותל ונותן נסרים קטנים למעלה ולמטה וללדדין ומניח בתוכו ראשי קורות והיינו אקבעתא דכשורי: כי כוי לא הוי חזקה. שמעון שהגזיה כותל החולק בחצר למעלה מד' אמות ועשה צו חלוותו ללד ראובן להנחת

ראשי קורות כמנ שפירשתי לא הוה חזקה לגבי ראובן לאחר זמן שאתן עליה תקרה ואף על גב דמתנה ציה הימלטי הס נסרים עדים שנותנים צנדי החוריס להגין לסמוך לו כותל אחר לאחר זמן שאתן עליה תקרה ואף על גב דמיתנה ציה הימלטי כל האי טירחא: דא"ל שמעון (ו) דכי מפייסם לי לא ספרע אשיאי. אמרתי בלצי שמא תמלך לסמוך לי כותל אחר ולתת תקרה ותפייסני בממון במה שהגזתהי לא אכטערך לקלקל כותלי לנקוב צו חוריס להנחת ראשי קורותיך: מוס'. אחוץ להורדי. כל חזקות הללו דשמעתין אינן חזקות שלש שנים דלא שייך שלש שנים אלא גבי חזקת קרקע שמחזיק בשדה חצירו ואומר לקחתיו ממך אבל הכא בחזקת תשמישין בעלמא מיירי שמתמשש בשל חצירו ובשעה אחת משתמש בפניו ושותק הויה חזקה כדמוכח לקמן דלמרי' ואי חצריה צטינא לאלתר הויה חזקה וטעמא משום דלמרינן לא שציק איניש ללאשתמשושי בתוך שלו תשמיש של קציעות בלא רשותו וכיון דמשתמש זה לפניו ושותק י"ל דנטל רשות ממנו או נתן לו ממון ומכר לו תשמיש זה והני מיילי דהויה חזקה (כגון שטוען הוה מכר לי או נתן לי במתנה אבל אם טען נשתמשתי בפניו ושותק אינה חזקה כדמתן לקמן בחזקת הבתים (דף מא). כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה כיצד אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי והוא א"ל שלא אמר לי אדס דצר מעולם אינה חזקה כו' ובכל חזקות מיירי לא שגא חזקת שלש שנים ל"ש חזקת יוס אחד כי הני. ע"כ: אחוץ להורדי. להניח ראשי רהיטים דקים על כותל חצירו: לא אחוץ לכשורי. להניח עליו קורות כדדות תחת אלו: הכי גרסינן אחוץ לנטפי אחוץ לשפכי אחוץ לשפרי לא אחוץ לנטפי. היתה לו חזקה בחצר חצירו שיטפצף גגו מי גשמים לתוכו על פני כל אורך גגו בלא מרצו: אחוץ לשפרי. אם רצה עושה מרצו ויקלח כל מי הגג במקום אחד דהא עדיפא ליה לבעל החצר: א"ד אמר רב נחמן כו' אבל לצריפא דאורבני לא. גג של צריך שרד"ל בלע"ז שמכסין אותו עננפי ערבה והיינו אורבני ומתוך שהטיפין סמוכין מאד אין צעל החצר יכול להשתמש תחתיהם:

השותפין פרק ראשון בבא בתרא

ו.

ואמר זו פרעתוך בזמני אמאי לא כו'. הוה מצי לשנויי הא דקתני בחזקת שלא נתן היינו בתוך זמנו או בזמנו ואמר פרעתוך בתוך הזמן דליכא מיגו כדפרי' לעיל אבל לאחר זמנו הוי בחזקת שנתן דבמקום חזקה אמרינן מה לי לשקר אך ניחא ליה לשנויי

התם מימר אמר מי יימר דמחייבי לי

רבנן דלא תיקשי נמי לאצי ולרבא:

בבא האומר לא דויתי כאומר כו'.

הקשה ה"ר יצחק מה צריך כאן לטעם כל האומר כו' הא דלא כיון שכבר הודה תו לא מהימן לומר שלא

לוח דבשלמא בשצועות (דף מא):

ושם ד"ה בל) צריך להאי טעמא שאומר לו מנה לי צידך והלה אומר להד"מ ואתו עדים ואמרי ראינו שלה ופרע השתא הא דקאמרי סהדי שלה מהימני והא דקאמרי (ט) פרע לא מהימני דהא היהו מקמכיש להו דלומר לא לוימי והאומר לא לוימי כאומר לא פרעתי דמי אבל הכא לא צריך כלל ואומר ר"י דליטערך לאשמעינן דלא מצי למימר האומר לא לוימי לא שלא לוח כלל אלא כאילו לא לוימי לפי שפרעתי קמ"ל דכאילו אומר לא פרעתי צהדי: **סמך לפלגא סמך פבוצה**. האי לפלגא איירי צין לאורך צין לגובה: (ט) **ובבורה רב הונא בקרנא ולופתא**. מפרש ר"ת קרנא להיכר שלא יאריך החומה יותר שצנף אותו כותל שסמך (ט) כיפיה לקרנא כלפי כותלו של חצירו ולופתא הוי היכר שלא יגביה הכותל יותר כגון שעשה היכר צראש החומה לפי שרגילין לעשות החומה צרה למעלה

שיפלו הגשמים מחוץ לחומה ולא ישרו שם ומודה רב נחמן בלפירא היא היכר שיאריך עדיין הכותל שצנף אורך החומה אינו שזה אלא אפן אחת בולטת ואחת שוקעת דודאי עדיין יאריכוו ואקבעתא דכשורי היינו שעשה מקום הנחת ראשי קורות דמוכח שסופו להגזיה עד שיעור גובה (ט) עלייה: האי

לכשורי אחוץ להורדי אמר רב נחמן אחוץ לנטפי אחוץ לשפכי אחוץ לשפכי לא אחוץ לנטפי ורב יוסף אמר אפילו אחוץ לשפכי אחוץ לנטפי א"ד אמר רב נחמן יאחויץ לשפכי אחוץ לנטפי אחוץ לשפכי אבל לצריפא דאורבני לא רב יוסף אמר ה"אפי' צריפא דאורבני עבר רב יוסף עוברא בצריפא דאורבני אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוח המושכיר בית לחבירו בבירה

בשעה צו חלוותו ללד ראובן לאחר זמן שאתן עליה תקרה ואף על גב דמתנה ציה הימלטי הס נסרים עדים שנותנים צנדי החוריס להגין לסמוך לו כותל אחר לאחר זמן שאתן עליה תקרה ואף על גב דמיתנה ציה הימלטי כל האי טירחא: דא"ל שמעון (ו) דכי מפייסם לי לא ספרע אשיאי. אמרתי בלצי שמא תמלך לסמוך לי כותל אחר ולתת תקרה ותפייסני בממון במה שהגזתהי לא אכטערך לקלקל כותלי לנקוב צו חוריס להנחת ראשי קורותיך: מוס'. אחוץ להורדי. כל חזקות הללו דשמעתין אינן חזקות שלש שנים דלא שייך שלש שנים אלא גבי חזקת קרקע שמחזיק בשדה חצירו ואומר לקחתיו ממך אבל הכא בחזקת תשמישין בעלמא מיירי שמתמשש בשל חצירו ובשעה אחת משתמש בפניו ושותק הויה חזקה כדמוכח לקמן דלמרי' ואי חצריה צטינא לאלתר הויה חזקה וטעמא משום דלמרינן לא שציק איניש ללאשתמשושי בתוך שלו תשמיש של קציעות בלא רשותו וכיון דמשתמש זה לפניו ושותק י"ל דנטל רשות ממנו או נתן לו ממון ומכר לו תשמיש זה והני מיילי דהויה חזקה (כגון שטוען הוה מכר לי או נתן לי במתנה אבל אם טען נשתמשתי בפניו ושותק אינה חזקה כדמתן לקמן בחזקת הבתים (דף מא). כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה כיצד אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי והוא א"ל שלא אמר לי אדס דצר מעולם אינה חזקה כו' ובכל חזקות מיירי לא שגא חזקת שלש שנים ל"ש חזקת יוס אחד כי הני. ע"כ: אחוץ להורדי. להניח ראשי רהיטים דקים על כותל חצירו: לא אחוץ לכשורי. להניח עליו קורות כדדות תחת אלו: הכי גרסינן אחוץ לנטפי אחוץ לשפכי אחוץ לשפרי לא אחוץ לנטפי. היתה לו חזקה בחצר חצירו שיטפצף גגו מי גשמים לתוכו על פני כל אורך גגו בלא מרצו: אחוץ לשפרי. אם רצה עושה מרצו ויקלח כל מי הגג במקום אחד דהא עדיפא ליה לבעל החצר: א"ד אמר רב נחמן כו' אבל לצריפא דאורבני לא. גג של צריך שרד"ל בלע"ז שמכסין אותו עננפי ערבה והיינו אורבני ומתוך שהטיפין סמוכין מאד אין צעל החצר יכול להשתמש תחתיהם:

עבין: איכא דאמרי אחוץ להורדי אחוץ לכשורי. הואיל והחזיק בו בכותל קובע מה שירצו: אחוץ לשפכי. שאם יש לא' חזקה שמרזיבו מקלה לחצר חבירו אם ירצה לסלק את מרזיבו ולהניח כל (ג) תקרתו בניטין יכול חבירו לעכב עליו ויכול לטעון טוב לי לקבל מימך במקום א' יותר מכמה מקומות: איכא דאמרי. אחוץ נמי לנטפי דכילי זה בעל הגג לטעון מאחר ששווקת לקבל מימימי מה לי בשפכי מה לי בנטיפי. אבל לצריפא דאורבני. כלומר הני מיילי דאמרינן אחוץ לשפכי אחוץ לנטפי אם הגג מכוסה מן פדין שכולע המים אבל אם מכוסה בצריפא דאורבני באגודות של גמי או של קנים שמקלחת המים הרבה שאין שווה בהן המים יכול לעכב עליו: (ג) איכא דאמרי היינו צריפא דאורבני כלו' הני מיילי דאין יכול לעכב על נטיפי אם הגג שפוי שבו כמות כל גגין שאין

עין מושפט נר מצוה

בבא מ"י פ"ו מהל' טוען הל' ו' ופ"ו הלכה ה סמך עשין זה טוש"ע ח"מ ס"ר עט ספקי: י

ל ב מ"י שם פ"ו הל' ג סמך שם טוש"ע ח"מ ס"ר קנז

ספקי א ובהג"ה: לא ג ד מ"י פ"ג מהל' שטנים הל' א סמך עשין

פה טוש"ע ח"מ ס"ר קנז ספקי י:

ל ג ד מ"י שם הל' ו טוש"ע שם ספקי טז:

לד ז ד מ"י שם הל' ו טוש"ע שם ספקי י:

לעזי רש"י

שרד"ל [בבבב"לן].

בית קטן.

רבינו גרשום (המשך)

עליו מעט בהא מודה רב הונא שלא יתן אלא כנגד אותו גובה של אותו ולפתא לפי שאין דברתו להגביחו ויתור: ומודה רב נחמן בלפירא. היינו מורטט"א בל"ע איצ"ר דאמר רב נחמן למאי דסמך סמך דלא יתן אלא כנגד שיעורא דסמך מודה שאם סמך כותלי כנגד חציו גבוה כמו אותו כותל שהגביה חבירו ורציו האחר עשה נמוך והניח על הנמוך אפיריא דאי גלי דעתה דהיום ומחר יניח על אותו אפיריא קורות ויגביהו בשוה לאחר זמן ובהאי מודה רב נחמן דמגלגלין עליו את הכל ואית דאמרי אפיריא (נחר) [נסח] ארוך שמשקעין באורך הכותל ובונין עליו כדי שתקשר הכותל יפה וכן בקבעתא דכשורי שאם עשה באותו מחיצה הנמוך מקום חורין כדי לקבוע בהן לאחר זמן קורות איצ"ר ודשאת לא קבע בהן מגלגלין עליו את הכל דגילה דעתו ויגביהו: כי בדי לא הוי חזקה. כגון סמך כותלו לחצר חבירו והוי ככותלו של זה חלוותו ויכול לצד חצר חבירו אין יכול חברו להחזיק בזה הכותל ולומר מישל לו חלק בזה הכותל שחל אמת הוהחורין ופתוחין לרשותו ואפי"ו דעבדי ביה בהניו כרי המלטה ענין שעושין בחלוותו שקובעין שם הקורות מקיפין חתור בלבנים כדי שלא יקבוי חזקת הקורות מלחלתו החומר ואפי"ו שטוען בעל חצר אני עשיתי כל זה אין חזקה לחבירו לטעון שיש לו חלק בכותל תחתת אותו המלטות משום דמיצי אמר בעל הכותל האי דעבדי הכי צדך שלך להכי עבדי דכי מפיסתי לו ותקנה ממני שיהא לך רשות להשתמש בכותלי ולקבוע בו קורות שהיו מומזנין החורין ולא תצטרך לחתור בכותל דלא מיתרע אשיאתי: אחוץ להורדי. שאם היה לאחד חזקה בכותל חבירו לקבוע בו זיוין לא יקבע בו קורות דיכול לעכב עליו ולומר אם הוחזקת לויתין שהם דקין שאין מרעין את הכותל כל כך כקורות דאי לא תחזיק בו לקבוע קורותיך שהם

^[1] [ואלי ז"ל בתר הודאתו דמי (א) הבא אמר לויתו ויש עדים שלא יוכל לומר לא פרעתי דמי וחייב לפרוע ולעולם מיהא ליכא למישמע מיניה: פ"קא סמך לו כותל אחר. דפרפושית לעיל: סמך לפילא סמך לכולה. שאם סמך זה כותל כנגד אותו כותל שגבויחו חבירו משלו ולא האריכו כשיעור אותו כותל כולו דאמר כנגד חציו (משום דאמר סמך לכולה) אפי"כ אמר רב הונא מגלגלין עליו את הכל ויתן חלקו המגיע בכל הכותל אפי"פ שלא סמך אלא כנגד חציו משום דאמרי היום אם למחור ימלך בעצמו ויאריכו כנגד כולו: מה דסמך סמך. שכנגד אותו שיעור שסמך יתן חלקו ותו לא דלא מחייבי ליה עכשיו משום היום ומחר: בקרנא ולופתא. קרנא שאם התחיל אותו כותל שסמך מרחוק שלא כנגד אותו כותל שהגביה חבירו אלא סופו של אותו כותל שסמך אותו כנגד זוית של אותו כותל שהגביה חבירו בהא מודה רב הונא שאין מגלגלין עליו ליתן אלא כנגד חלקו באותו קרן שהי' דעתו לסומכו היום ומחר כולו כנגד אותו כותל לא היה בונה משך בנינו לצד אחר ולפתא אנפנדי"ך בלע"ז כלומר שלא סמך האי כותל כנגד גובה של כותל חבירו אלא הגביהו כנגד מחצית כותלו של חבירו ולא משום בית אלא לקרות

^[2] [ואלי ז"ל בלע"ז שמכסין אותו עננפי ערבה והיינו אורבני ומתוך שהטיפין סמוכין מאד אין צעל החצר יכול להשתמש תחתיהם:

^[3] (א) ואלו ז"ל לסקח את מרזיבו ולהניח שיוצ המים מכל תקרתו בניטין וכו']: (ג) (ר"ל דליכא דמפרשי פירוש אחר צריפא דאורבני: